Escrito Nro: 533867
INICIA DEMANDA POR ALIMENTOS – SOLICITA EMBARGO CON HABILITACIÓN DE DIA Y HORA - PASEN AUTOS A FERIA JUDICIAL

Señor Juez:

GUSTAVO JAVIER JARAMILLO, abogado del foro con matrícula profesional N° 2052, casilla de correo: jaramillogustavo1@gmail.com – WhatsApp 3885174429, constituyendo domicilio a los efectos legales en Calle Alberdi n° 501de la ciudad de Perico (sede del colegio de abogados – delegación Perico) ante V.S. con el debido y habitual respeto me presento y digo:

I.- PERSONERIA:

Conforme lo acredito con la carta poder para juicios que acompaño, soy apoderado legal de la Srita. NIEVA, LORENA EMILCE - d.n.i. n° 33.586.500, argentina, estado civil soltera con domicilio real en calle manzana Ap13 lote 17 del barrio San José - Palpalá– Pcia de Jujuy; los restantes datos surgen de la copia debidamente juramentada del Poder que adjunto y a la que me remito en honor a la brevedad. En tal carácter solicito se me conceda la debida participación en nombre y representación de la Srita. NIEVA, LORENA EMILCE.

II.- OBJETO:

Que en tal carácter y cumpliendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo por este acto a promover JUICIO SUMARISIMO POR ALIMENTOS en contra del Señor LENS, HECTOR ELIAS dni 29.475.319 con domicilio en calle San juan n° 193 del barrio Belgrano de la ciudad de Perico de la Pcia de Jujuy a quien luego de notificado se le correrá traslado de la demanda por el término y bajo apercibimiento de ley.

Que, solicito se condene al demandado al pago de una cuota alimentaria para su hijo menor LENS, MICHAEL ELIAS dni n° 59.069.097 de 1 año y un mes de edad, la cual considero no puede ser inferior al 20 % de los ingresos que percibe el demandado como empleado en relación de dependencia de la empresa MI WI-FI COMUNICACIONS S.A.S. con asiento en calle 9 de julio n° 126 de la ciudad de Perico atento las necesidades reales del menor quien fue abandonado por su padre en el pago de los alimentos desde mes agosto de 2.022 por lo que solicito se TRABE EMBARGO PROVISORIO DE ALIMENTOS CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES, librándose oficio de estilo a la empresa MI WI-FI COMUNICACIONS S.A.S. a los efectos que sirva retener el porcentaje de al menos el 20 % de los ingresos que percibe el Sr. LENS, HECTOR ELIAS dni 29475319. Dicho monto deberá ser depositado en el BANCO MACRO JUJUY S.A., Sucursal Tribunales y será cobrado por la actora contra la sola presentación de su documento. Todo en base a las consideraciones de hecho y de derecho que ut infra se detallan.

III.- COMPETENCIA:

Que la misma resulta ser de los tribunales Multifuero de la ciudad de Perico debido a que, el domicilio del demandado se encuentra ubicado en dicha localidad del Valle Jujeño de nuestra provincia,

conforme inc. 4 del art. 21 del C.P.C.

IV.- DE LOS HECHOS:

Que, mi mandante llevaba más de 3 años de unión convivencial junto al Sr. Lens en la localidad de Perico, precisamente en el domicilio actual de este padre al cual reclamamos cuota alimentaria.

De la unión, nació un hermoso niño al que nombraron LENS, MICHAEL ELIAS dni n° 59.069.097 actualmente de 1 año y un mes de edad, el cual goza de buena salud y se encuentra al cuidado prácticamente único y exclusivo de su mamá, la Sra. Nieva, Lorena Emilce.

Conforme acta de nacimiento que se acompaña como parte de la documental probatoria y su respectivo d.n.i., resulta que el accionado de marras es el padre del niño Michael.

En rigor de verdad y a los fines de la probidad procesal, el Sr. Lens estuvo ocupándose de su hijo hasta mes agosto de 2.022 momento en el cual se produce una ruptura definitiva de la pareja y en un sinsentido el Sr. Lens padre se olvida de su hijo.

Luego de la desunión con el demandado, mi representada tuvo que volverse forzadamente a casa de su madre en la ciudad de Palpalá donde actualmente vive y reside junto al bebé.

La Sra. Valdiviezo lamentablemente sólo puede hacer trabajos domésticos o de limpieza esporádicos y en un horario especial (porque no tiene para pagar una niñera que le cuide a su hijo).

Mientras tanto el padre de la criatura percibe un sueldo mayor a los $ 100.000 mensuales y disfruta en forma individual de su dinero sin ser responsable como padre de un bebé quien también lleva su apellido y tiene su propia sangre. En una palabra, un acto de irresponsabilñidad que buscamos V.S. apacigüe en aras del interés del menor.

Por ello, es que urge con habilitación de días y horas una pronta solución a la carestía por la cual se encuentra pasando la vida de este bebito quien no tiene para sus más elementales necesidades.

V.- DEL DERECHO:

Son aplicables las disposiciones de los arts. 395, 401 ss. y cc. del C.P.C. y lo establecido por los arts. 658, 659, 661, 662 y ss del Código Civil y Comercial de la Nación, doctrina y jurisprudencia que haré valer en su oportunidad. -

VI.- DE LA PRUEBA: Que ofrezco la siguiente:

Documental:

Carta poder general para juicios la cual declaro se encuentra debidamente vigente;

Copia certificada de acta de nacimiento de LENS, MICHAEL ELIAS dni n° 59.069.097. Para el caso de desconocimiento, solicito se libre oficio de estilo al Registro Civil y de Capacidad de las personas para que ratifique o rectifique la misma;

Copia simple de d.n.i. del demandado;

Anverso de dni del menor. -

VII.- PETITORIO: Que por todo lo expuesto a V.S. pido:

1) Me tenga por presentado por parte en el carácter invocado y por constituido domicilio legal.

2) Se notifique al accionado y se le corra traslado de la demanda por el término y bajo apercibimiento de ley.

3) Previamente a todo, se PASE A FERIA el presente expediente por tartarse de cuestiones alimentarias que ameritan la continuidad de su tratamiento y se fije la CUOTA PROVISORIA CON EXPRESA HABILITACION DE DIAS Y HORAS NECESARIAS, trabándose embargo de los ingresos que percibe el Sr. Señor LENS, HECTOR ELIAS dni 29.475.319 como empleado de la empresa "WI FI COMUNICACIONES S.A.S." por todo concepto de en un porcentaje del 20 %, como se peticiona, que se le demandan mensualmente para el mantenimiento de si hijo LENS, MICHAEL ELIAS dni n° 59.069.097.

4) Oportunamente y previos trámites de rigor se haga lugar a la presente en todas sus partes. -

Proveer de conformidad

Fecha de Cargo: 02-02-2023 12:31:03
Código Verificador: 5133834d19abe84981fdaa348e7607234ce2c16bd4224501f753c6d00f82e938

Presentado por: JARAMILLO, GUSTAVO JAVIER

Archivos Adjuntos:

- Carta Poder nieva Lorena emilce.pdf
- DNI Lens HECTOR ELIAS.pdf
- DNI LENS MICHAEL.pdf
- Partida Nac. Lenz Elías .pdf
- expedientes_caratula_CIVIL_408427.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar